

אָ [שפת לב: ע"ש,] (א כּאָ; א [סס], ד [נד]ה גריסין אחר ד"ה לא יבור,) (ז"ל תמא), (ו וע' תוס' סנהדרין י: ד"ה אל יחסר וצ"ב י: ד"ה כל),



הגהות הב"ח

(א) גב' ופי תימא מאי אבל נותן:



הגהות הגר"א

[א] גב' ת"ר א"ל' כ"ו, כ"ב גירסת הר"ף להיפך ור"ל דלא יערב לו ישנים בחדשים ועל רישא דמתי' (ועמ"ש רבינו בח"מ סי' ככ"ח: [ב] רש"י ד"ה מפני, דוקא כ"ו, כ"ב אצל הרא"ש לא כתב כן: [ג] שם וכן כ"ו, כ"ב אצל הר"ף חולק ע"ז ולכן אמרה המתני' דוקא על פי' וכן פ' הרא"ש:



מוסף רש"י

השופה. מרים (שבת קכט). גיטין סח. טהדרין קט. חורין סו). שופך (ב"ק קסח) מערה בנחת מכלי אל כלי (חורין קיב:). שהוא מרגילן לבא אצלו. כשאבותיהם שולחין אותן אל החנויות לקנות מן החנויות (ב"ב כא:). שיסקי. שקדים (סו).

ואין ל"ל חדשים **בישנים**. פסק למכור לו ישנים לא יערב בהן

חדשים שהישנים יבישין ועושין קמח יותר מן החדשים: **מפני שמשיביו**. קשה משיבא את הרך לפיכך פסק עמו רך מערב בו קשה. [ב] דוקא קמתי קשה ברך ולא רך בקשה פסק עמו קשה לא יערב בו את הרך. [ג] וכן אין צריך

לומר חדשים בישנים דוקא אצל ישנים בחדשים שפיר דמי: **אין מערבין שמרי יין ביין**. בגמרא מפרש לה: **ימכרנו בחנות**. פרוטה פרוטה: **אלא א"כ הודיעו**. לכל אחד ואחד מהן שמים מערבין בו: **ולא לסגר**. ימכרנו ביחד ואף על פי שמודיעו: **לפי שאינו לוקחו מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו**. דכיון שנהגו אין כחן טעות שכל היינות בחזקת כן: **הסגר נוטל מחמש גרנות וכו'**. שהכל יודעין בו שלא גדלו בשדותיו ומבני אדם הרבה לוקח ובחזקת כן לוקחין: **מגורה**. אוצר שאוגרין בו תבואה. גורן הוא שדשין חורין בו את התבואה ודרך התגר לקנות מצעלי בתים בשעת הגורן ולהכניס למגורה שלו: **שלא יקנוין לערב**. ולהוילא קול לקנות הרוצ ממקום משוכה לערב

בו ממקום אחר ושכנינו סבורין שכל הפירות מאותו מקום: **גב' ס"ר אין צריך לומר חדשום מארבע**. סאין בסלע: **וישנום משלש**. סאין בסלע: **דאין מערבין**. חדשות בישנות דהואיל ובחזקת ישנות מוכרן נמצא מאהבו ומוכר לו זולות בתורת יקרות: **אלא אפי' חדשום משלש וישנום מארבע אין מערבין**. ואע"פ שהחדשות יקרות מהן: **מפני שאדם רואה לישנן**. מפני שעילוי דמיהן של חדשות אינן מפני שהן טובות כישנות אלא שאדם רואה לישנן. חה שפסק עמו על הישנות אינו רואה לישנן לפיכך אסור לערב בה חדשות ואפי' מעולות בדמים: **עדא אחר**. זאת אומרת. כל עדא כמו הדא: **באמת הלכה**. מדיהב טעם למילתיה מפני שמשיביו ואין לגמגם בדבר ונקט בה לתמיהתין באמת ש"מ כל היכא דמתי באמת הלכה ואין לחסס ולגמגם בדבר: **וצין הגיסום שנו**. דמשביחו שמוסקין זה עם זה ונעשים טעם אחד. אחד לאחר הגיתות שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו אין משביחו אלא פוגמו: **ידיעי**. הכל יודעים שהוזמקו לערב: **בדבר הנטעם**. שאדם טועם קודם שלקחו ויכול להבחין שנתערב בו: **והא מדקמתי סיפא**. ומפליג בין

הודיעו ללא הודיעו מכלל דרישא דקמתי אצל נותן לו את שמריי אע"ג דלא אודעיה: **של אמש**. מיין ששפה אמש ונשארו השמרים אין מערבין אותו ביין ששפה היום ששמרי יין זה מקלקלין יין אחר: **אצל נוסן הוא לו אם שמריו**. של יין ענמו. ויום ואמש לאו דוקא והוא הדין ליום ויום משמי חצות אלא אורחא דמילתא נקט דקתם יום ואמש משמי חצות: **השופה יין**. כל דבר הכלול הנזרק בנחת מכלי אל כלי שלא יתערבו בו שמרים קרו לה שפייה: **מוגיס**. נתן בו מים שכן דרכו: **בסיס**. מצוסס וטוב: **והא אהן סגן ולא לסגר שאינו אלא לרמוס בו'**. וחנווני היינו תגר ויחזור חנווני זה וימכרנו בחזקת יין בחנות והרי המים מערבין בו ואתה מכרת לו ואיכא לפני עור (ויקרא יט): **מוגא ידידי מידע ידיע**. שאני נותן בו מים הרבה: **וכי תימא מייתי חמרא חייל ומערב ביה**. עד שלא יהא ניכר טעם המים: **א"כ**. דלכולי האי חיישינן: **אין לדבר סוף**. שאף המים לצדם אסור למכור לחנווני שמא יערבם ביין ולא חשו אלא בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי לרמות בו כמות שהוא עכשיו: **למחלה לשליש ולרביע**. הכל כמנהג המדינה יטיל מים אם מחלה מחלה אם שליש שליש: **בתנ"י**. **ולא יפחות אם השער**. למכור בזול מפני שמרגיל לבא אכלו ומקפח מוונות חזירו: **וזור לטוב**. שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול: **י' גריסין**. פולין גרוסות בריחים אחת לשמים: **לא יצור**. את הפסולת לפי שמתוך שנראות יפות הוא מעלה על דמיהם הרבה מדמי הפסולת שנטל מהם: **והכמים מהירין**. טעמא מפרש בגמרא: **ומודים שלא יצור מעל פי המגורה**. למעלה להראות יפות ואת הפסולת שבתוכו לא בירר: **לפי שאינו אלא כגונב אם העין**. בצריכה זו: **ואין מפרכסין**. מפ' בגמרא: **לא אם האדם**. עבד כנעני העומד לימכר: **גב' שיסקי**. פרוג"ש: **מאי טעמא**. נקט זכור לטוב לשון ברכה:

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

ס.

ואין צ"צ **חדשים בישנים**. משום דלמחר בפי' המוכר את הספינה (ב"ב דף סא:). דכל מילי עתיקי מעלו ברי מתמרי שיכרא יהרסנא: **[מאי]** (אב"י) **נותן לו שמריו דקמודע ליה**. דס"ד דאפ"ה אסור שלא ירמא בו אחרים: **רבא אייתו ליה חמרא**. רבא גרסינן דאשכחן שהיתה מוזיגמו

משונה כדלמרינן בנדרים (דף נה). ובצינ"ד מעצבין (עירובין דף נד). דמילא האי מויגא למוגא דרבא צריה דרב יוסף ברי ס' (חילא) והשתא ניחא הא דלמחר רבא בפרק המוילא יין (שבב דף עו. ושם ד"ה דלמרי) כל חמרא דלא דרי על חד תלת מילא לאו חמרא הוא ובפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין לו). למרינן אל יחסר המוג שאס הוצרכו מהם ללאת אס יש שם כ"ג כנגד סנהדרי קטנה יולאים ואס לאו אין יולאים משמע דמויגה על חד תרי דקרא [איירין] במויגת סתם בני אדם ומיהו קשה דמשמע התם דס"ל לרבא דעיקר מויגה כך דינה דמוקי מתני' דבמזוג ב' חלקים מים ואחד יין ציין השרוגי דוקא דרפי ונראה דרבא מוקי מויגה דקרא דלא יחסר המוג ציין השרוגי והרצ מנחם מיוני פירש דלא יחסר המוג שלא יחסרו ג' מסנהדרי גדולה דמוג בגימ' ג' אצל אס יחסר מ"ט ושארו כ"צ ואין צ"ד שקול מוסיפין עליהם אחד הרי כ"ג^א ומיהו צירושלמי משמע דאיירי במויגת יין ממש:

הדרן עלך הזהב

סיפא לא ימכרנו בחנות אלא א"כ מודיעו ולא לתגר אע"פ שמודיעו מכלל דרישא אע"ג דלא מודע ליה אמר רב יהודה ה"ק אין מערבין שמרים של אמש בשל יום ולא של יום בשל אמש אבל נותן לו את שמריו תניא גמ' הכי רבי יהודה אומר השופה יין לחבירו ה"ז לא יערב של אמש בשל יום ולא של יום בשל אמש אבל מערב של אמש בשל אמש ושל יום בשל יום: מי שנתערב מים ביינו ה"ז לא ימכרנו בחנות אלא א"כ מודיעו וכו': **רבא אייתו** ליה חמרא מחנותא מוזהב טעמיה לא הוה בסים שדריה לחנותא א"ל אביי והא אגן תגן ולא לתגר אע"פ שהודיעו א"ל ממוגא דידי מידע ידיע וכי תימא דטפי ומחיליה ומזבין ליה א"כ אין לדבר סוף: מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו וכו': תנא למחצה לשליש ולרביע אמר רב יובין הגיתות שנו: **בתנ"י** ^ארבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות מפני שהוא מרגילן לבא אצלו וחכמים למיתרין ולא יפחות את השער וחכ"א ^בזכור לטוב לא יבור את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים ימתירין יומודים שלא יבור מעל פי מגורה שאינו אלא כגונב את העין י אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים: **גב' מאי** טעמייהו דרבנן ^אדאמר ליה אנא מפליגנא אמגוזי ואת פליג שיסקי: ולא יפחות את השער וחכ"א זכור לטוב וכו': מאי טעמא דרבנן משום

הודיעו ללא הודיעו מכלל דרישא דקמתי אצל נותן לו את שמריי אע"ג דלא אודעיה: **של אמש**. מיין ששפה אמש ונשארו השמרים אין מערבין אותו ביין ששפה היום ששמרי יין זה מקלקלין יין אחר: **אצל נוסן הוא לו אם שמריו**. של יין ענמו. ויום ואמש לאו דוקא והוא הדין ליום ויום משמי חצות אלא אורחא דמילתא נקט דקתם יום ואמש משמי חצות: **השופה יין**. כל דבר הכלול הנזרק בנחת מכלי אל כלי שלא יתערבו בו שמרים קרו לה שפייה: **מוגיס**. נתן בו מים שכן דרכו: **בסיס**. מצוסס וטוב: **והא אהן סגן ולא לסגר שאינו אלא לרמוס בו'**. וחנווני היינו תגר ויחזור חנווני זה וימכרנו בחזקת יין בחנות והרי המים מערבין בו ואתה מכרת לו ואיכא לפני עור (ויקרא יט): **מוגא ידידי מידע ידיע**. שאני נותן בו מים הרבה: **וכי תימא מייתי חמרא חייל ומערב ביה**. עד שלא יהא ניכר טעם המים: **א"כ**. דלכולי האי חיישינן: **אין לדבר סוף**. שאף המים לצדם אסור למכור לחנווני שמא יערבם ביין ולא חשו אלא בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי לרמות בו כמות שהוא עכשיו: **למחלה לשליש ולרביע**. הכל כמנהג המדינה יטיל מים אם מחלה מחלה אם שליש שליש: **בתנ"י**. **ולא יפחות אם השער**. למכור בזול מפני שמרגיל לבא אכלו ומקפח מוונות חזירו: **וזור לטוב**. שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול: **י' גריסין**. פולין גרוסות בריחים אחת לשמים: **לא יצור**. את הפסולת לפי שמתוך שנראות יפות הוא מעלה על דמיהם הרבה מדמי הפסולת שנטל מהם: **והכמים מהירין**. טעמא מפרש בגמרא: **ומודים שלא יצור מעל פי המגורה**. למעלה להראות יפות ואת הפסולת שבתוכו לא בירר: **לפי שאינו אלא כגונב אם העין**. בצריכה זו: **ואין מפרכסין**. מפ' בגמרא: **לא אם האדם**. עבד כנעני העומד לימכר: **גב' שיסקי**. פרוג"ש: **מאי טעמא**. נקט זכור לטוב לשון ברכה: משום

עין משפט ונר מצוה

קצא א מיי' פיי"ח מהל' מכירה הל' ה סמג לאוין קע טוש"ע ח"מ סי' רכח סעיף יא:

קצב ב מיי' שם הל' ח טוש"ע שם סעיף טו:

קצג ג מיי' שם הל' ו טוש"ע שם סעיף יב:

קצד ד מיי' שם טוש"ע שם סעיף יג:

קצה ה מיי' שם הל' ז טוש"ע שם סעיף טז:

קצו ו ז מיי' שם הל' ה טוש"ע שם סעיף יא:

קצז ח מיי' שם הל' ח טוש"ע שם סעיף יא:

קצה ט עיין במ"מ שם הל' ו טוש"ע שם סעיף יד:

קצט י טוש"ע שם סעיף יג:

[כ] מיי' שם הלכה ו:

ר ל מ מיי' שם הלכה ד טוש"ע שם סעיף יח:

רא נ ס מיי' שם טוש"ע שם סעיף יז:

רב ע מיי' שם הל' ב טוש"ע שם סעיף ט:



לעזי רש"י

^{פרוני"ש}. ^{שו"ת}.^פ